

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלמוג כהן

פ/25/3788

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – עונש מינימום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 5 בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998¹, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) הורשע אדם לפי סעיף קטן (א), לא יפחת עונשו ממחצית העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה".

דברי הסבר

בתקופה זו ישנה עלייה ניכרת בתדירות העבירות של תקיפה מינית. אנו רואים כי במקרים רבים, ישנה ענישה מקלה שאינה מרתיעה כלל את העבריינים. כוונת התיקון היא להטיל חובה על השופטים לגזור על עבירות אלו עונש מינימום של מחצית מהעונש המירבי שנקבע לאותה עבירה. כך, אנו נמנע מצב שבו ייגזר על אדם עונש קל בעבירה כה חמורה. הצעת חוק זו באה כצעד להרתעה מחד, ומאידך לבטא את החומרה שבה רואה הכנסת את התופעה שפשטה בחברה הישראלית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באב התשפ"ג (24.07.2023)

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.